

MITGLIEDSVERTRAG

Kampfsport, Fitness & Selbstverteidigung – Fight & Defense GbR

1. Vertragsparteien

Zwischen der

Anbieter	Fight & Defense GbR, vertreten durch Steffan Ziebarth und Kathrin Richter
Adresse	Auf dem Schmaarkamp 1b, 21339 Lüneburg
Steuernummer	

– nachfolgend Schule genannt –

und dem / der nachfolgend aufgeführten Mitglied wird folgender Vertrag geschlossen:

2. Angaben des Mitglieds

2.1 Persönliche Daten

Vorname, Nachname:	
Geburtsdatum:	
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Ort:	
Telefon / Mobil:	
E-Mail-Adresse:	

2.2 Notfallkontakt

Name Notfallkontakt: _____

Telefon Notfallkontakt: _____

Verhältnis (z. B. Elternteil): _____

Bei Minderjährigen (unter 18 Jahren):

Name gesetzlicher Vertreter: _____

Telefon gesetzlicher
Vertreter:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich als gesetzlicher Vertreter mein Einverständnis zum Abschluss dieses Vertrages sowie zur Teilnahme des Minderjährigen am Trainingsbetrieb.

3. Gewählter Tarif & Vertragslaufzeit

	Tarif	Monatsbeitrag	Mindestlaufzeit	Leistungen
☐	Panthers (ab 16 Jahre)	54,00 €	24 Monate	Flatrate, alle Einheiten
☐	Panthers (ab 16 Jahre)	64,00 €	12 Monate	Flatrate, alle Einheiten
☐	Panthers (ab 16 Jahre)	74,00 €	06 Monate	Flatrate, alle Einheiten
☐	Flextarif	89,00 €	01 Monat	Flatrate, alle Einheiten
☐	BJJ (Berserker)	35,00 €	12 Monate	Nur BJJ-Einheiten
☐	Baby Panthers (4 - 6 Jahre)	35,00 €	01 Monat	Nur Baby Panthers
☐	Little Panthers (6 - 10 Jahre)	50,00 €	01 Monat	Nur Little Panthers
☐	Kid Panthers (10 - 13 Jahre)	50,00 €	01 Monat	Nur Kid Panthers
☐	Teen Panthers (13 - 16 Jahre)	54,00 €	01 Monat	Nur Teen Panthers und Fitness
☐	10er Karte	150,00 €	Keine	Preis je Karte

Vertragsbeginn: _____

Aufnahmegebühr (einmalig): **49,90 €** (inkl. T-Shirt, App-Nutzung, Gürtel (Leihgabe) und Karte)

Größenangabe T-Shirt: _____

4. Zahlungsmodalitäten

Der Monatsbeitrag ist jeweils zum 01. eines Kalendermonats im Voraus fällig und wird per SEPA-Lastschrift eingezogen.

Die Aufnahmegebühr in Höhe von 49,90 € wird, wenn nicht anders vereinbart, mit dem ersten Monatsbeitrag eingezogen

4.1 SEPA-Lastschriftmandat

Durch Unterzeichnung dieses Mandats ermächtige ich die Fight & Defense GbR (Gläubiger-ID: DE29ZZZ00002925452, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Fight & Defense GbR auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (falls abweichend):

IBAN:

BIC / Kreditinstitut:

Mandatsreferenz:

Die Mandatsreferenz wird vom Anbieter vergeben und dem Mitglied mitgeteilt..

4.2 Rücklastschriften & Verzug

- Bei Rücklastschriften werden die anfallenden Bankgebühren (derzeit ca. 2–8 €) weitergegeben.
- Bei Zahlungsverzug von mehr als 14 Tagen behält sich die Schule vor, den Zutritt zu sperren.

5. Laufzeit & Kündigung

1. Der Vertrag wird für die gewählte Mindestlaufzeit geschlossen. Nach Ablauf verlängert er sich automatisch um jeweils einen Monat, sofern er nicht fristgerecht gekündigt wird.
2. Die Kündigungsfrist beträgt vier (4) Wochen zum Monatsende. Die Kündigung bedarf der Textform (E-Mail oder Brief).
3. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt (§ 314 BGB). Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei dauerhafter Erkrankung (ärztliches Attest), Umzug (> 50 km vom Trainingsort), dauerhafter Schließung der Schule oder schwerwiegendem Vertragsbruch durch die andere Partei.
4. Bei außerordentlicher Kündigung durch das Mitglied aus gesundheitlichen Gründen kann ein ärztliches Attest verlangt werden.
5. Die Schule behält sich das Recht vor, das Mitgliedsverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen, insbesondere bei wiederholten Verstößen gegen die Hausordnung, gefährdendem Verhalten oder erheblichen Zahlungsrückständen.

6. Probetraining & Widerrufsrecht

Verbrauchern steht gemäß § 312g BGB i.V.m. § 355 BGB ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.

WIDERRUFSBELEHRUNG

Sie haben das Recht, binnen vierzehn (14) Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fight & Defense GbR, [Auf dem Schmaarkamp 1b, 21339 Lüneburg], [info@fightanddefense.de]) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen entspricht.

Ich verlange ausdrücklich, dass mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird:

☐ Ja, ich verlange den sofortigen Beginn der Dienstleistung und nehme zur Kenntnis, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Anbieter mein Widerrufsrecht verliere.

7. Datenschutzerklärung & DSGVO

6. Die Fight & Defense GbR erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Mitglieds ausschließlich zur Erfüllung dieses Vertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
7. Erhoben werden: Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontaktdaten, IBAN sowie Notfallkontakt.
8. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist (z. B. Bankverbindung für SEPA) oder eine gesetzliche Pflicht besteht.
9. Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie Datenübertragbarkeit (Art. 15–20 DSGVO).
10. Verantwortliche Stelle: Fight & Defense GbR, [Auf dem Schmaarkamp 1b, 21339 Lüneburg], [info@fightanddefense.de].
11. Das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde bleibt unberührt.
12. Daten werden nach Vertragsende gesichert aufbewahrt, soweit steuer- oder handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gelten (§§ 238, 257 HGB; § 147 AO), und danach gelöscht.
13. Es werden unregelmäßig Bild-, Video- und Tonaufnahmen angefertigt und für Werbezwecke genutzt. Das Mitglied stimmt bis auf Widerruf der Verwendung zu

8. Trainingsordnung & Hausordnung

Das Mitglied verpflichtet sich zur Einhaltung folgender Regeln:

- Pünktliches Erscheinen; Betreten des Trainingsraums nur mit sauberen Schuhen oder Barfuß.
- Verwendung von Mundschutz, Handschuhen und sonstiger Schutzausrüstung gemäß Kursanforderung.
- Respektvoller Umgang mit Trainern, Trainingspartnern und Einrichtung.
- Keine Videoaufnahmen ohne ausdrückliche Genehmigung der Schulleitung.
- Alkohol- und Drogenkonsum vor und während des Trainings ist untersagt.
- Anweisungen des Lehrpersonals sind zu befolgen; Techniken dürfen nur unter Aufsicht angewendet werden.
- Verletzungen und Unfälle sind unverzüglich dem Trainer zu melden.
- Die Nutzung der Einrichtung erfolgt auf eigene Gefahr; Mitglieder haften für schuldhaft verursachte Schäden.
- Zudem gilt der Codex

9. Gesundheit & Haftungsausschluss

14. Das Mitglied versichert, gesundheitlich in der Lage zu sein, an den Trainingseinheiten teilzunehmen. Bei Zweifeln ist vor Trainingsbeginn ärztlicher Rat einzuholen.
15. Das Mitglied nimmt am Training auf eigene Gefahr teil. Die Fight & Defense GbR haftet nicht für Schäden, die sich das Mitglied durch eigenes Fehlverhalten oder außerhalb der Trainingszeiten zuzieht.
16. Die Haftung der Schule für leichte Fahrlässigkeit ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen, ausgenommen bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
17. Eine eigene Unfallversicherung wird empfohlen. Die Schule ist nicht gesetzlicher Unfallversicherungsträger.

10. Kursausfälle & Unterrichtersatz

18. Bei Ausfall einzelner Trainingseinheiten durch Krankheit, Feiertage oder höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf Beitragsminderung. Die Schule ist jedoch bemüht, Ersatztermine anzubieten.
19. Bei längerer Schließung (mehr als vier aufeinanderfolgende Wochen) ruhen die Beitragspflichten für diesen Zeitraum.
20. In den gesetzlichen Schulferien behalten wir uns eine Schließung von 50% der Ferienzeiten vor. Die Entscheidung ist abhängig von der Trainingsbeteiligung durch Abfrage. Dies betrifft alle Einheiten mit Ausnahme der Erwachseneneneinheiten.

11. Unterschriften

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Vertragsparteien, die AGB gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Datum / Unterschrift Mitglied

Datum / Unterschrift Fight & Defense GbR

Bei Minderjährigen: Zusätzliche Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Datum, Unterschrift gesetzl. Vertreter

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Fight & Defense GbR – Kampfsport & Selbstverteidigung

Stand: [September 2026]

§ 1 Geltungsbereich

21. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Mitgliedschafts- und Nutzungsverträge zwischen der Fight & Defense GbR (nachfolgend Schule) und ihren Mitgliedern.
22. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mitglieds werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, die Schule stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
23. Diese AGB gelten sowohl für Verbraucher (§ 13 BGB) als auch für Unternehmer (§ 14 BGB), sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist.

§ 2 Vertragsschluss

24. Das Mitglied gibt durch Unterzeichnung des Mitgliedsvertrages ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Mitgliedschaftsvertrages ab.
25. Die Schule nimmt dieses Angebot durch Gegenzeichnung oder durch Aufnahme des Mitglieds in den Trainingsbetrieb an.
26. Minderjährige bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Diese ist durch dessen Unterschrift auf dem Mitgliedsvertrag zu erteilen.
27. Eine Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.

§ 3 Leistungen der Schule

28. Die Schule stellt dem Mitglied entsprechend dem gewählten Tarif die Nutzung des Trainingsbetriebs zu den ausgehängten Öffnungs- und Trainingszeiten zur Verfügung.
29. Kurspläne und Trainingszeiten können von der Schule aus organisatorischen Gründen angepasst werden. Eine Benachrichtigung erfolgt mit angemessener Frist, mindestens jedoch sieben (7) Tage im Voraus.
30. Die Schule ist berechtigt, die Anlage vorübergehend zu schließen (z. B. Betriebsurlaub bis zu 14 Tage/Jahr, Renovierungen, behördliche Maßnahmen). Für diese Zeiten werden keine Beitragsgutschriften gewährt, sofern die Gesamtschließungszeit 14 Tage pro Kalenderjahr nicht überschreitet.
31. Im Krankheitsfall des Lehrpersonals wird ein Ersatztrainer oder ein Ersatztermin angeboten, soweit dies möglich ist.

§ 4 Mitgliedsbeitrag & Zahlungsbedingungen

32. Der Monatsbeitrag ist entsprechend dem gewählten Tarif zu entrichten. Er ist jeweils zum Ersten eines Kalendermonats im Voraus fällig.
33. Die Zahlung erfolgt per SEPA-Lastschrift auf Grundlage des erteilten Mandats. Bei Ersteinzügen oder nach Änderungen wird der Einzug mindestens fünf (5) Bankarbeitstage vorab per E-Mail angekündigt (Pre-Notification).
34. Im Falle des Zahlungsverzuges ist die Schule berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 BGB) zu berechnen sowie anfallende Bankgebühren für Rücklastschriften weiterzugeben.
35. Bei einem Zahlungsrückstand von mehr als zwei Monatsbeiträgen ist die Schule berechtigt, das Mitglied bis zur vollständigen Zahlung vom Training auszuschließen, ohne dass der Vergütungsanspruch entfällt.

- 36. Beitragserhöhungen sind mit einer Ankündigungsfrist von sechs (6) Wochen zum Monatsbeginn möglich. Das Mitglied hat in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erhöhung.
- 37. Eine Aufnahmegebühr kann erhoben werden und ist bei Vertragsabschluss fällig. Sie ist nicht erstattungsfähig, sofern das Mitglied nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht.

§ 5 Vertragslaufzeit & Kündigung

- 38. Der Vertrag wird für die vereinbarte Mindestlaufzeit geschlossen. Nach Ablauf verlängert er sich automatisch um jeweils einen (1) Monat, sofern keine fristgerechte Kündigung erfolgt.
- 39. Die ordentliche Kündigung ist mit einer Frist von vier (4) Wochen zum Monatsende möglich und bedarf der Textform (E-Mail oder postalisch). Mündliche Kündigungen sind unwirksam.
- 40. Die Kündigung wird wirksam, wenn sie der Schule vor Ablauf der Kündigungsfrist zugegangen ist. Maßgeblich ist der Eingang beim Empfänger.
- 41. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB) bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund für das Mitglied liegt insbesondere vor bei: a) dauerhafter, trainingsunfähiger Erkrankung (ärztliches Attest erforderlich) b) Umzug des Wohnsitzes um mehr als 25 km vom Trainingsort c) dauerhafter Schließung der Schule oder Aufgabe des Trainingsbetriebs
- 42. Ein wichtiger Grund zur Kündigung durch die Schule liegt insbesondere vor bei: a) wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen die Trainings- oder Hausordnung b) Zahlungsrückstand von mehr als zwei Monatsbeiträgen c) gefährdendem Verhalten gegenüber anderen Mitgliedern oder Trainern

§ 6 Widerrufsrecht (Verbraucher)

- 43. Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß §§ 312g, 355 ff. BGB zu. Die vollständige Widerrufsbelehrung ist Bestandteil des Mitgliedsvertrages (siehe Seite 1).
- 44. Fordert das Mitglied ausdrücklich den sofortigen Beginn der Trainingsteilnahme vor Ablauf der Widerrufsfrist und übt anschließend sein Widerrufsrecht aus, ist es verpflichtet, für die bis dahin erbrachten Leistungen einen anteiligen Betrag zu zahlen (§ 357 Abs. 8 BGB).

§ 7 Hausordnung & Nutzungsregeln

- 45. Das Mitglied verpflichtet sich zur Einhaltung der Trainings- und Hausordnung der Schule in der jeweils gültigen Fassung. Diese ist im Trainingsbereich aushängt und auf Anfrage erhältlich.
- 46. Die Nutzung der Trainingsräume und -geräte erfolgt ausschließlich im Rahmen des Kursbetriebs und nur unter Aufsicht bzw. mit ausdrücklicher Genehmigung der Schule.
- 47. Das Mitglied hat die Trainingsräume, Geräte und Einrichtungen sorgsam zu behandeln. Bei schuldhafter Beschädigung haftet das Mitglied für den entstandenen Schaden.
- 48. Persönliche Wertgegenstände sind selbst zu sichern. Die Schule haftet nicht für Diebstahl oder Beschädigung mitgebrachter Gegenstände.
- 49. Das Filmen, Fotografieren und Aufnehmen im Trainingsbereich ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Schulleitung untersagt.
- 50. Die Anweisungen des Lehrpersonals sind zu befolgen. Bei Zuwiderhandlungen kann das Mitglied vorübergehend oder dauerhaft vom Training ausgeschlossen werden.

§ 8 Gesundheit & Haftung

- 51. Das Mitglied bestätigt mit Vertragsabschluss, dass keine bekannte körperliche oder gesundheitliche Einschränkung besteht, die einer Teilnahme am Kampfsporttraining entgegensteht, oder dass ärztlicher Rat eingeholt wurde.

- 52. Die Schule haftet für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Handeln ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Schule nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- 53. Die Haftung für sonstige Schäden aus leichter Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
- 54. Das Mitglied trägt das allgemeine sportliche Verletzungsrisiko, das sich aus der Natur des Kampfsports ergibt, sofern die Verletzung nicht auf einem Verschulden der Schule beruht.
- 55. Der Abschluss einer privaten Unfallversicherung wird dringend empfohlen.

§ 9 Datenschutz

- 56. Die Schule verarbeitet personenbezogene Daten des Mitglieds gemäß der DSGVO sowie dem BDSG zur Erfüllung des Mitgliedschaftsvertrages (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
- 57. Es werden folgende Daten erhoben: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung (IBAN/BIC) sowie Notfallkontakt.
- 58. Daten werden nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben, es sei denn, das Mitglied hat ausdrücklich eingewilligt oder eine gesetzliche Grundlage liegt vor.
- 59. Das Mitglied hat die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Datenübertragbarkeit (Art. 15–20 DSGVO) sowie das Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO).
- 60. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden die Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (insb. §§ 147 AO, 257 HGB) entgegenstehen.
- 61. Bei datenschutzrechtlichen Anfragen wende man sich an: Fight & Defense GbR, [E-Mail]. Das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde bleibt unberührt.

§ 10 Änderungen der AGB

- 62. Die Schule behält sich vor, diese AGB mit einer Ankündigungsfrist von sechs (6) Wochen zu ändern. Das Mitglied wird per E-Mail über wesentliche Änderungen informiert.
- 63. Widerspricht das Mitglied der Änderung nicht innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die geänderten AGB als akzeptiert. Auf diese Folge wird in der Änderungsmitteilung gesondert hingewiesen.
- 64. Im Falle des Widerspruchs steht dem Mitglied ein außerordentliches Kündigungsrecht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen zu.

§ 11 Schlussbestimmungen

- 65. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz der Schule.
- 66. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.
- 67. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung (§ 306 BGB).
- 68. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Textform.
- 69. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: <https://ec.europa.eu/consumers/odr>. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren ist die Schule nicht verpflichtet und nicht bereit.